Güncel Fıkhi Problemler

Ders Notu

04. Hafta • Dinî hükümde yöntem; mezhep, fetva ve mesh meseleleri

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Güncel meselelerde yöntem ve delil
- Tarihselci yaklaşım ve yetki sorusu
- Nesih ve bir hükmün sona erdiğini söylemek
- İçki örneğinde haram, günah ve namaz
- Hükmü korumak ve anlatımda yumuşaklık

Selef, selefî yaklaşım ve te'vil
- Kabir ziyareti, tevessül ve şefaat
- Mâide'de İsa'nın cevabı ve şefaatin sınırı

Ferdî içtihat, fetva heyetleri ve ortak karar

Mesh tartışmasının konusu ve delili
- Sünnet kaynağı ve farz hükmü aynı sınıflama değildir
- Cevreb, kalın çorap ve mezhep görüşleri
- Zaruret, ihtiyaç ve azınlık hayatı örnekleri
- Başörtüsü üzerine mesh ve hadesten taharet

Zikir, fetva kaynağı ve hilâl
- Mestin süresi ve iş ayakkabısı
- Radikal söylem ve tarihselcilik
- Kaynaklı çalışma ve yeniden okuma
- Tavsiye edilen başvurular

Kaynakça

Güncel meselelerde yöntem ve delil

Güncel bir fıkhî meseleyi çözmek, niyetin güzel olmasıyla tamamlanmaz. Dinî hüküm için yetki, kaynak ve usul gerekir. İslâm'ı güncel göstermek veya eleştirilere cevap vermek isteyen biri samimi olabilir; buna rağmen ileri sürdüğü çözümün dayanağı ayrıca incelenir. Tartışmanın konusu, kişinin gizli niyetini tayin etmek değil, ortaya koyduğu teklifin neye dayandığını belirlemektir. Anlaşılır ve cazip bir ifade, tek başına bağlayıcı dinî hüküm oluşturmaz.

Hükümleri ilk muhataplarıyla sınırlamak ve mezhep birikimini devreden çıkarıp yalnız lafza doğrudan bakmayı yeterli görmek, farklı yöntem teklifleridir. Her ikisinde de kaynakların nasıl okunacağı ve hüküm çıkarmaya kimin yetkili olduğu sorulur. Çorap, mest, ayakkabı ve başörtüsü üzerine mesh meseleleri, yöntemle uygulama arasındaki ilişkiyi somutlaştırır. Amaç bütün ilmihal konularını sıralamak değil, karar vermekte güçlük çekilen meselelerin gerekçe ve sınırlarını açıklamaktır.

Tarihselci yaklaşım ve yetki sorusu

Burada eleştirilen tarihselci tez, Kur'an'ın ilk muhataplarının sahâbe, müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlar olduğunu söyleyerek bazı düzenleyici hükümleri o toplumun dönemiyle sınırlar. "Kur'an hitap mıdır, kitap mıdır?" sorusunda önce sözlü hitap, ardından yazılı kitap oluşuna vurgu yapılır. Fakat vahyin ilk kez belirli bir topluma hitap etmesiyle hükmün yalnız o topluma mahsus olması farklı iddialardır. İlk iddiayı kabul etmek, ikincisini kendiliğinden kanıtlamaz.

İlk itiraz yetkiyle ilgilidir: Bir hükmün bağlayıcılığının sona erdiğini kim, hangi delille söyleyecektir? İkinci itiraz sınırdır: Sahâbe, tâbiîn, tebeu't-tâbiîn veya sonraki hangi nesil son kabul edilecektir? Kaç yıl ya da kaç yüzyıl ölçü alınacaktır? Toplumsal değişim, kanunun belirli bir günde yürürlüğe girmesi gibi bir anda gerçekleşmez. Osman Kaşıkçı, bu sebeple keyfî bir tarih seçmeyi ve "günümüze uymuyor" kanaatini hükmü kaldıracak meşruiyet dayanağı saymaz.[1]

Hırsızlık cezasının amacını yalnız cezalandırmak diye okuyup açık hükmün yerine başka bir cezayı koymak, bu yetki itirazının örneğidir. Amaç araştırmasıyla hükmün kendisini değiştirme yetkisi ayrılmalıdır. Kaşıkçı, böyle bir sonuca kişisel beğeniyle değil ayet, hadis veya bağlayıcı ilmî delille ulaşılması gerektiğini savunur. Müellefe-i kulûb örneğinde de uygulama şartlarının değerlendirilmesiyle hükmün kaldırılması aynı işlem değildir.

Nesih ve bir hükmün sona erdiğini söylemek

Nesih (نَسْخٌ), bir hükmün sonraki delille kaldırılması tartışmasının adıdır. Önceki hüküm mensuh (مَنْسُوخٌ), onu kaldıran delil nâsih (نَاسِخٌ) diye anılır. Vahiy dönemindeki bir değişiklik ile sonradan insanların diledikleri hükmü yürürlükten kaldırması ayrılır. Tartışmada Bakara suresinin şu ayetine başvurulur:

1 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Yetki ve tarih sınırı itirazları Kaşıkçı'nın tarihselcilik eleştirisidir; bütün tarihselci yaklaşımlar tek teze indirgenmez.

Bakara 2/106

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Suat Yıldırım Meali

Biz, daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe, herhangi bir âyetin hükmünü neshetmez veya ertelemeyiz. Allah'ın herşeye kadir olduğunu bilmez misin?[2]

Osman Kaşıkçı, ayet kelimesinin önceki şeriatın yerini yeni şeriatın alması bağlamında anlaşılabileceğini belirtir ve bu yorumu daha isabetli bulur. Kur'an içinde hangi ayetin hangisini kaldırdığına ilişkin listelerin farklılığını da kesinlik iddiasını sorgulamak için kullanır: Beş yüz, beş, üç veya bir ayet kabul edilmesi aynı sonucu vermez. Ona göre "şu ayet diğerini kaldırdı" şeklindeki birçok açıklama müfessirin yorumudur; yorum saygıyla karşılanabilir, fakat sırf yorum olması dinin bağlayıcı temelini oluşturmasına yetmez. Belirli neshi bildiren açık ayet veya hadis bulunmadığı yönündeki iddiası, onun değerlendirmesidir.[3]

Editöryal Destek — Görüş ve usul ayrımı

Klasik literatürde Kur'an içi neshi kabul eden ve reddeden farklı yaklaşımlar bulunur. Neshin şartları arasında vahiy dönemi, delillerin sırası ve iki hükmün uzlaştırılamaması tartışılır. Nesih sayısındaki ihtilaf, konunun bütünüyle delilsiz olduğu sonucunu kendiliğinden vermez. Modern bir yorumcuya vahiy sonrasında sınırsız nesih yetkisi tanımak ise ayrı bir iddiadır.[4]

İçki örneğinde haram, günah ve namaz

İçki yasağı, bu tartışmayı somutlaştırır. Sarhoşken ne söylediğini bilinceye kadar namaza yaklaşmama emriyle içkinin genel haramlığı aynı yönü düzenlemiyor olabilir. Kaşıkçı, bu örnekte iki hükmün birlikte uygulanabileceğini, birinin ötekini kaldırdığının ayrıca kanıtlanması gerektiğini savunur. Günah işlemekle dinden çıkmak aynı değildir; büyük günah sebebiyle tekfir eden Hâricî yaklaşımı buna karşı örnek verir. İçki içmiş, fakat sarhoşluğu geçmiş bir Müslümana sırf bu günahı sebebiyle namazı bırakması söylenemez. Günahın yasaklığı devam ederken namaz yükümlülüğü de sürer.

---

2 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 2/106, PDF s. 38. Arapça asıl aynı ayetle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

3 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Kur'an içi neshi reddetme ve belirli nesih hakkında açık ayet/hadis bulunmadığı iddiası konuşmacının görüşüdür; karşı değerlendirme ayrı Editöryal Destek alanındadır.

4 Abdurrahman Çetin, Nesih, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2006, c. 32, s. 579–581; tanım, şartlar, görüşler ve neshi belirleme yolları. Kaynağı aç

Nisâ 4/43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi hakkıyla bilmedikçe namaza yaklaşmayın. Yolculuk dışında cünüp iken de gusletmedikçe namaz kılmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz, veya tuvaletten gelmiş yahut hanımlarınızla yatmış olur da gusledecek su bulamazsanız, O vakit temiz toprağa teyemmüm edin, arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur (af ve mağfireti boldur).[5]

Mâide 5/90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız![6]

Bu ayrım içkiyi hoş görmek, günaha müsamaha göstermek veya sarhoşken namazı geçerli saymak değildir. Bir davranışın günah olması, kişinin diğer sorumluluklarının tümünü ortadan kaldırmaz. İlgili iki hükmün uzlaştırılabilmesi ile neshin varlığını kabul etmek ayrı değerlendirmelerdir.

---

5 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 4/43, PDF s. 144. Arapça asıl aynı ayetle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

6 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 5/90, PDF s. 203. Arapça asıl aynı ayetle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

Hükmü korumak ve anlatımda yumuşaklık

Dinî hükümleri eleştirilere karşı savunma kaygısı, Allah ve Peygamber adına daha merhametli bir düzen kurma yetkisi vermez. İlâhî hükmün gelecekte nasıl karşılanacağını Allah'ın bilmediği varsayılamaz. Bununla birlikte dini anlatırken en sert ifadeden başlamak gerekmez. Musa ile Harun'un Firavun'a yumuşak sözle gitmesinin emredilmesi, anlatımın usulünü gösterir. Yumuşak üslup ile hükmün içeriğini keyfî biçimde değiştirmek farklıdır.

Tâhâ 20/44

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ.

Suat Yıldırım Meali

Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitab edin. Olur ki aklını başına alır, yahut hiç değilse biraz çekinir.[7]

Selef, selefî yaklaşım ve te'vil

Selef-i sâlihîn (السَّلَفُ الصَّالِحُ), ilim ve faziletiyle sonraki nesillere yol gösteren önceki Müslüman nesillerdir. Bu isimle çağdaş selefî hareketlerin bütün görüşleri özdeşleştirilmemelidir. Kaşıkçı'nın eleştirdiği yaklaşım, mezhep birikimini bağlayıcı görmeyip doğrudan ayet ve hadise başvurmayı yeterli sayar. Ona göre "Din bize geldi; biz de önceki imamlar gibi hüküm çıkarabiliriz" düşüncesi, Arapçayı bilmekle içtihat yeterliğini birbirine karıştırma tehlikesi taşır. Bu niteleme bütün Araplara ilişkin bir hüküm değildir.[8]

Bu yaklaşımda açık hükme uyulacağı, anlaşılamayan yerde tevakkuf edileceği, hakkında yasak bulunmayan eşyanın ise mübah sayılacağı belirtilir. Eşyada asıl olan mübahlıktır ilkesi الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ şeklinde ifade edilir. Tevakkuf (تَوَقُّفٌ), kesin hüküm vermeyip durmak; tevil (تَأْوِيلٌ), lafzı delil ve bağlamla açıklamaktır. Haberî sıfatlarda Allah'ın eli ifadesi örnek verilir: يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. İfadenin varlığını kabul edip keyfiyetini belirlememek, onu insan organı gibi tasarlamakla aynı değildir. Ayetin bütünü şöyledir:

---

7 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 20/44, PDF s. 514. Arapça asıl aynı ayetle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

8 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Arap merkezli yaklaşım eleştirisi ve akımın çağdaş yaygınlığına ilişkin görüş korunmuştur; etnik topluluğa ortak inanç yüklenmez.

Fetih 48/10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

Suat Yıldırım Meali

Sana biat edenler, gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli, hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse, kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa, Allah ona pek büyük mükâfat verir.[9]

Editöryal Destek — Selefiyye'nin kapsamı

Selefiyye'nin tarihî ve çağdaş biçimleri tek bir kurumsal hareket oluşturmaz. Bu çizgiyi Ehl-i sünnet-i hâssa diye adlandıran gelenek de vardır. Bu sebeple bütün mensupların fıkıh mezheplerini reddettiği, hiçbirinin Ehl-i sünnet içinde sayılamayacağı veya akımın yalnız son yüzyılda ortaya çıktığı genellemeleri ortak tarih hükmü değildir. Kaşıkçı'nın dar mezhep tarifine dayanan sınıflaması, farklı tarihî kullanımlardan ayrılarak okunmalıdır.[10]

Mezheplerin farklı cevapları, konuyu ilk öğrenen kişide kafa karışıklığı doğurabilir. Fakat bütün birikimi kaldırıp "Metinde varsa yaparım, yoksa serbesttir" demek, yorum sorunlarını çözmez. Kur'an bir kanunname gibi bütün ayrıntıları tek tek sıralayan bir metin olarak gönderilmemiştir; Peygamber'in açıklaması ve uygulaması da delildir. Delilleri birlikte değerlendirmek, nakilleri bilmek ve hüküm çıkarmaya ehil olmak gerekir. Bütün hükümleri bir araya getirecek genişliğe bugün ulaşılması imkânsız diye kapatılmaz; imkânsıza yakın derecede zor olduğu belirtilir.

Mezhep imamlarını kabul etmek, onların bütün rivayetleri hatasız bildiklerini veya her içtihatlarında isabet ettiklerini varsaymak değildir. İmamlar bazı görüşlerinden dönmüş, birbirlerini eleştirmiş; yeni ilmî bilgiler de bazı değerlendirmelerin yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Bir mezhebin hatalarını kaynakla incelemekle o mezhebi bütünüyle yok saymak ayrıdır. Yararı ve zararı bulunan her şeyi çöpe atmak, yeme ve içme gibi gündelik ihtiyaçlarda bile uygulanabilir bir yol olmaz. Aynı şekilde birikimin sorunlu bir yönü, bütün yararlı taraflarının terk edilmesini gerektirmez.

9 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 48/10, PDF s. 854. Arapça asıl aynı ayetle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

10 M. Sait Özervarlı, Selefiyye, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2009, c. 36, s. 399–402; tarihî kapsam ve Ehl-i sünnet-i hâssa kullanımı. Kaynağı aç

Kabir ziyareti, tevessül ve şefaat

Kabir ziyareti, tevessül (تَوَسُّلٌ) ve şefaat (شَفَاعَةٌ), bu eleştirinin diğer örnekleridir. Kaşıkçı, Uhud şehitliğiyle Cennetü'l-Bakī‘ ziyaretlerinde kabirlere yaklaşmanın sınırlandırıldığına ilişkin gözlemlerini aktarır. Hz. Osman, Abdurrahman b. Avf, Sa‘d b. Ebû Vakkās ve Zübeyr b. Avvâm'ı ziyaret isteğiyle anar. Kabri başında Allah'a dua etmek, ölüye ibadet etmek ve birini vesile kılmak aynı fiil değildir. İstimdat (اِسْتِمْدَادٌ), yardım istemeyi ifade eder; kimin kimden ne istediği belirlenmeden bu kavramlar birbirinin yerine kullanılmamalıdır.[11]

Editöryal Destek — Mezar yeri ve ziyaretin niteliği

Zübeyr b. Avvâm'ın mezarını Medine'deki Bakī‘ listesine eklemek doğru değildir; Basra çevresiyle ilişkilidir. Ziyaretin serbestliği, kabre temas, ölüye dua/ondan isteme ve Allah'a yönelerek dua etme ayrı başlıklardır. Bir ziyaret düzeni gözlemi bunların tamamının tek bir dinî hükümle yasaklandığını tek başına kanıtlamaz.[12]

Şefaatin merkezindeki ölçü Allah'ın iznidir. Şefaat, Allah'ın hükmünü başka birinin zorla değiştirmesi veya Allah'ın cehenneme gönderdiğini O'na rağmen alıp götürmesi değildir. Takdir belgesinin yönetim tarafından bir öğretmen eliyle dağıtılması benzetmesi, yetkinin kaynağıyla aracı olanın rolünü ayırır. Benzetme ahiretin bütün ayrıntılarını açıklamaz; bağımsız bir yetki düşünülmemesini sağlar. Şefaati reddeden veya kabul eden ifadeler okunurken izin şartı ve bağlam birlikte değerlendirilir. Putların şefaat edememesiyle Allah'ın izin verdiği şefaat birbirine karıştırılmaz.[13]

Editöryal Destek — Şefaat iznine ilişkin ayet

Allah'ın izniyle şefaati açıklayan ayetlerden biri Tâhâ 20/109'dur. İzin ve rıza şartı açıkça birlikte anılır:[14]

11 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Sahâbî adları anlatımdaki ziyaret örnekleridir; Zübeyr'in kabir yeri ayrı destekte düzeltilir. Güncel ziyaret rejimi doğrulanmış rehberlik bilgisi değildir.

12 Abdulhalik Bakır, Basra, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1992, c. 5, s. 108–111; tarihî kabirler paragrafında Zübeyr'in Basra bağlantısı. Kaynağı aç

13 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Takdir belgesi benzetmesi öğretici sınırı korunarak uyarlanmıştır.

14 Tâhâ 20/109, izin ve rıza şartını örnekleyen bağımsız Editöryal Destek; belirli ayet numarasının sözlü olarak okunduğu iddiası değildir.

Tâhâ 20/109

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.

Suat Yıldırım Meali

O gün, Rahman'ın şefaat izni verip sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.[15]

Editöryal Destek — Birincil kaynakta şefaat

Peygamber'in şefaatinin bütün selefî çevrelerce reddedildiği söylenemez. İbn Bâz'ın kendi cevabı, Peygamber'in ve başka şefaatçilerin ahiretteki şefaatini kabul eder. Vefat etmiş birinden dünyada şefaat istemeye karşı çıkması, ahirette Allah'ın izniyle şefaatin varlığını reddetmesiyle aynı değildir.[16]

Mâide'de İsa'nın cevabı ve şefaatin sınırı

İsa'nın Allah'a vereceği cevap, yetkinin Allah'a ait olduğunu gösteren örnektir. İsa, insanları kendisini ve annesini ilah edinmeye çağırmadığını; onların arasında bulunduğu sürece üzerlerinde şahit olduğunu söyler. Sonraki hâllerini Allah'ın bildiğini bildirir. Kaşıkçı, cezalandırma ve bağışlamayı Allah'a bırakan bu yalvarışta şefaatin anlaşılmasına ilişkin bir işaret görür. Bu, ayetin lafzıyla aynı şey değil, ayet üzerine yapılan yorumdur.

Mâide 5/116–118

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ مَا قُلْتُ لَهُمْ

15 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 20/109, PDF s. 523. Arapça asıl aynı ayetle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

16 Abdülazîz b. Bâz, Envâu şefââti'n-nebî yevme'l-kıyâme, resmî fetva külliyatı, no. 6637; ayrıca no. 13557, Peygamber'den şefaat isteme ayrımı. Kaynağı aç ; Kaynağı aç

Mâide 5/116–118

إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

Suat Yıldırım Meali

Hem Allah Teâla: “Ey Meryem oğlu İsa!” Sen mi insanlara “Beni ve annemi Allah’tan başka iki tanrı edinin,” diye? “diye sorguladığı vakit o şöyle diyecek: “Hâşa! Sen şerikden ve her noksandan münezzehsin Ya Rabbî! Hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz, bana yakışmaz.” “Hem söylediysem malûmundur elbet. Benim varlığımda olan her şeyi Sen bilirsin, ama ben Sen’in Zatında olanı bilemem. Bütün gaybleri hakkıyla bilen ancak Sen’sin.”

“Sen ne emrettinse ben onlara, bundan başka bir şey söylemedim. Dediğim hep şu idi: “Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin!” “Ya Rabbî! Ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vakta ki Sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız Sen kaldın. Sen gerçekten her zaman, her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar Sen’in kullarındır. Onları affedersen, aziz-u hakîm (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi) ancak Sen’sin!”[17]

Editöryal Destek — Ayetin doğru lafzı

118. ayetin sonu الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ şeklindedir. Gafûr ve rahîm anlamındaki الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ile karıştırılmamalıdır. Suat Yıldırım’ın meali bu ifadeyi “aziz-u hakîm (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi)” diye karşılar.[18]

Ferdî içtihat, fetva heyetleri ve ortak karar

Ferdî içtihat, çoğu zaman o âlime güvenen çevre içinde etkili kalır. Fetva kurulları ise farklı uzmanların aynı meseleyi müzakere etmesini sağlar. Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kurullar buna örnektir. Ancak farklı mezhep ve şartların esas alınması, bütün

17 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 5/116–118, PDF s. 210–211. Arapça asıl aynı ayetle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

18 Mâide 5/118; Suat Yıldırım, sağlanan meal, PDF s. 211. Ses kaydı dinlenmeden konuşmacının sözleri yeniden kurulmamıştır; doğrulanmış ayet lafzı ayrı gösterilmiştir. Kaynağı aç

ihtilafları kendiliğinden sona erdirmez. Avrupa'da azınlık hayatının şartlarıyla başka bir ülkenin şartları aynı olmayabilir. Birden fazla kişinin birlikte çalışması, tek kişinin görüşüne göre güçlü bir dayanak sağlasa da herkesin güveneceği ortak cevabı her zaman oluşturmaz.

12 Öfkeli Adam / 12 Angry Men filmi, birbirini gerekçeyle ikna ederek ortak karara ulaşmayı düşünmek için tavsiye edilir. Filmde jüri üyeleri yalnız çoğunlukla yetinmeyip ortak kanaat oluşturmak zorundadır. Kaşıkçı bundan hareketle her mezhep ve meşrepten ehil âlimin bir araya gelip güncel bir meselede uzlaşmasını teorik öneri olarak sunar. Örneğin sefer mesafesi doksan kilometreyle mi, on sekiz saatlik yolculukla mı, başka bir ölçüyle mi belirlenecektir? Farklı gerekçelerin açıkça konuşulması ve varılan sonucun ilanı, güveni artırma amacı taşır.[19]

"Karara varıncaya kadar salmamak" sözü, bu filmden hareket eden bir benzetmedir; gerçekleşmiş kurul modeli değildir. Önerinin uygulanmasının çok güç olduğu kabul edilir. Amaç dini reforme etmek değil, içtihat gerektiren güncel bir konuda ehil kişilerin ortak cevabını aramaktır. Kurulların her birine farklı gerekçeyle itiraz edildiğinde, tek bir âlimin veya heyetin güçlü cevabı bile herkes üzerinde etkili olmayabilir.[20]

Fetva kaynağı seçiminde Hikmet.net ilk sırada tavsiye edilir. Kaşıkçı, bu sitede on yedi fıkıhçı arkadaşıyla soruları cevaplamaya çalıştığını belirtir. Cevap bulunamadığında veya sunulan görüşe katılınmadığında Diyanet, Ezher ve diğer kurulların değerlendirmelerinden yararlanılabileceğini söyler; Avrupa ve Kuzey Amerika'daki heyetlerle Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki kurullar da anılır. Rutin ibadet meseleleriyle siyasî şartların etkili olabileceği konuları birbirinden ayırır. Bütün kurumların cevaplarını kişinin tek başına sürekli taramasının pratik güçlüğünü de vurgular.[21]

Mesh tartışmasının konusu ve delili

Mesh (مَسْحٌ), ıslak eli ilgili yüzeye sürmektir. Mest (خُفٌّ), ayağın abdestte yıkanması gereken yerini bilek kemikleriyle birlikte örten, belirli özellikte ayak giysisidir. Aynı sesle söylenebilseler de giysinin adı ile yapılan işlem ayrıdır. Çıplak ayak üzerine mesh, mest üzerine mesh ve ince çorap üzerine mesh üç farklı mesele olarak ele alınmalıdır.

Havaalanı, garaj veya iş yerinde çoraba mesh edildiğini görmek, ayakların yıkanması meselesini gündeme getirir. Bazı yorumlarda Mâide 5/6'nın kıraat ve gramer ihtimallerinden hareketle çıplak ayakların yıkanmasının gerekmediği savunulur. Dil bilgisine bakmak gereklidir; fakat Peygamber'in Kur'an'ı nasıl uyguladığını göz ardı eden tek bir gramer ihtimali yeterli değildir. Sünnetteki uygulama ve nakillerin güvenilirliği de birlikte değerlendirilir.

---

19 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Film tavsiyesi ve 90 km/18 saat örnekleri konuşmacıya aittir; sefer için yeni kesin fetva değildir.

20 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Gerçekleşmesi çok güç görülen teorik öneri; kurul oybirliği, bütün müçtehitlerin icmâi terimiyle özdeş değildir.

21 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Ekip sayısı ve kurumlara güven değerlendirmeleri anlatım tarihinin kişisel beyanıdır; güncel personel ve bağımsız güvenilirlik raporu değildir.

Mâide 5/6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın! Başlarınızı meshedip topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın! Cünüp iseniz tastamam yıkanın (boy abdesti alın)! Eğer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten gelmişseniz, yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin, (mânen arınma niyeti ile) ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez, fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister.[22]

Âyette “başlarınız” ifadesine bağlanan emir ve “ayaklarınız” kelimesinin okunuşu tartışılır: وَأَرْجُلَكُمْ, بِرُؤُوسِكُمْ ve diğer kıraatte وَأَرْجُلِكُمْ. İlk okunuş nasb, ikinci okunuş cer harekesiyle ayırt edilir. Bunlar iki farklı abdest âyeti değildir. Dil biçimi, söz dizimi, sünnet ve fıkıh yorumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiği açıklanır.

Editöryal Destek — Baskın uygulama ve sayı ayrımı

Sünnî fıkıh mezhepleri, normal durumda çıplak ayakların aşık kemikleriyle birlikte yıkanmasını abdestin farzları arasında görür. Farklı kıraatler, sünnetteki uygulamayı yok sayarak tek başına hükme bağlanmaz. Baskın uygulamayı göstermek için kullanılan yüzde doksan dokuz ifadesi, ölçülmüş bir rivayet istatistiği değildir. Çıplak ayak ile üzerine mesh edilebilen nitelikteki ayak giysisi de ayrı meselelerdir.[23]

22 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 5/6, PDF s. 181. Arapça asıl aynı ayetle karşılaştırılmıştır. Kaynağı aç

23 Mehmet Erdoğan, Mesh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004, c. 29, s. 303–304; çıplak ayak, kıraat, giysi ve mezhep ayrımları. Kaynağı aç

Sünnet kaynağı ve farz hükmü aynı sınıflama değildir

Peygamber'in bir hükmü açıklaması, o davranışın fıkhî derecesinin mutlaka sünnet veya mendup olduğu anlamına gelmez. Sünnet, delil kaynağının adı olarak da kullanılır; bu kaynağın bildirdiği hüküm farz, vacip veya başka bir derece olabilir. Arafat vakfesi bunun örneğidir. Bu sebeple ayakları yıkama uygulaması, yalnız Peygamber yaptığı için farz olamayacağı söylenerek dışlanamaz.

Editöryal Destek — Arafat vakfesinin hadis delili

Arafat vakfesini bildiren kısa nebevî ifade, hacda bir rüknün sünnet deliliyle açıklanmasına örnektir. Aşağıda isnad ve metin Tirmizî'nin 889. rivayetinden, kısa yayımlanmış Türkçe alıntı ise Diyanet'in Şâfiî Fıkhı yayınından gösterilmiştir. Türkçe alıntının kapsamı ayrıca belirtilmiştir.[24]

Tirmizî, Hac 57 • 889 — Arafat vakfesi

İsnad

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَسَأَلُوهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى:

Metin

الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

Hadis Tercümesi • Diyanet yayını — aşağıdaki kısa bölümün yayımlanmış karşılığı

Hac Arafat'tır. Kim cem (Müzdelife) gecesi fecrin doğmasından önce (vakfeye) yetişirse, hacca ulaşmış demektir.

---

24 Mehmet Keskin, Şâfiî Fıkhı, c. 1, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2. baskı, 2016, s. 656 (PDF s. 657), Arafat'ta vakfe, dipnot 1276. Karttaki yayımlanmış Türkçe yalnız kısa alıntıdır; Tirmizî889'un ek kısımları ayrı kaynaklı özettedir. Kaynağı aç

Râvi ilavesi

قَالَ مُحَمَّدٌ وَزَادَ يَحْيَى :وَأَرْدَفَ رَجُلًا فَنَادَى.[25]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti ve tercüme kapsamı

Yayımlanmış Türkçe alıntı, Arafat vakfesi ve gece yetişme cümlelerini karşılar. Rivayetin başlangıcı Necidli kimselerin sorusu üzerine duyuru yapılmasını anlatır. Devamında Mina günlerinin üç olduğu, iki günde ayrılanla kalmayı sürdürenin günah taşımadığı belirtilir. Sondaki Muhammed–Yahyâ açıklaması ise duyuruyu yapmak üzere bir kişinin bindirilmesine ilişkin râvi ilavesidir. Bu eklerin Türkçesi doğrudan hadis tercümesi olarak verilmemiştir.[26]

Cevreb, kalın çorap ve mezhep görüşleri

Cevreb (جَوْرَبٌ), çorap için kullanılan kelimedir. Eski cevreb ile bugünkü çorabın aynı nitelikte

olup olmadığı araştırılır. Bir yoruma göre o giysi, ayakkabısız yürünebilen bot veya mest benzeri özelliktedir. Diğer yaklaşım, çorap üzerine mesh rivayetlerini kabul ederek çorabın taşıması gereken şartları belirler. O günün bütün çoraplarını tek tip modern ince çorap saymak da tamamını deri mest saymak da ayrıca tarihî ve dilsel delil gerektirir.

İmâmeyn (الْإِمَامَانِ), Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed'i ifade eder. Çorap üzerine mesh görüşleri;

kalınlık, teni göstermeme, ayakta durabilme ve yürümeye dayanma şartlarıyla anlatılır. Türk keçesi benzetmesi kalınlığı canlandırır. Yaklaşık beş kilometre yürüme ölçüsüne Kaşıkçı, modern çorabın ayakkabının içinde çok daha uzun süre dayanabilmesi örneğiyle itiraz eder. Ayakkabıyla korunan çorabın ömrü ile giysinin kendisiyle yürünebilmesi ise aynı ölçü değildir.[27]

Editöryal Destek — İnce çoraba ilişkin mezhep nispeti

Hanbelî mezhebine ince-kalın ayrımı olmaksızın her çoraba cevaz görüşü topluca nispet edilmemelidir. Mezhebin sık dokunma ve yürümeye elverişlilik şartlarını içeren açıklamaları vardır. İbn Bâz'ın kendi fetvası da ten rengini gösteren ince çoraba mesh edilemeyeceğini söyler. İnce çoraba cevaz veren bir tercihin bulunması, bunun bütün mezhebin yalnız abdestli giyme şartından ibaret ortak hükmü olduğu anlamına gelmez.[28]

---

25 Tirmizî, el-Câmi‘, Hac 57, no.889; tam isnad, nebevî metin ve sondaki râvi ilavesi. Kaynağı aç

26 Yayımlanmış kısa alıntının dışında kalan yardımcı rivayet bölümlerinin kaynaklı konu özeti. Tirmizî 889'un tam Arapça birimi, Diyanet'in kısa alıntısına sessizce katılmamıştır. Mehmet Keskin, Şâfiî Fıkhı, c.1, Ankara: Diyanet, 2. baskı, 2016, s.656 (PDF s.657), dipnot1276. Kaynağı aç ; Kaynağı aç

27 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Beş kilometre ölçüsüne ayakkabıda korunma itirazı anlatımın görüşüdür; ölçünün teknik anlamı ayrı kaynaklarla karşılaştırılır.

28 Mehmet Erdoğan, Mesh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004, c. 29, s. 303–304; çıplak ayak, kıraat, giysi ve mezhep ayrımları. Kaynağı aç Abdülazîz b. Bâz, Hükmü'l-mesh ale'l-cevrebi'l-hafîf, resmî fetva külliyatı, no. 17849. Kaynağı aç

Mesele	Anlatımdaki yaklaşım	Dikkat edilecek sınır
Çıplak ayak	Normal abdestte yıkama esas.	Çorap ruhsatıyla karıştırılmaz.
Nitelikli mest	Abdestli giyilip şartlarına göre mesh edilir.	Sırf kışın veya zaruret halinde kullanılmakla sınırlı değildir.
İmâmeyn'in çorap görüşü	Kalınlık, örtücülük ve dayanıklılık aranır.	Her ince çorabın aynı sayılması gerekmez.
İnce çorapta güçlük	Belirli mazeret ve ihtiyaçta uygun ruhsata başvurulur.	Normal şartların bütününe sınırsız yayılmaz; mezhep/fetva tercihi belirtilir.

Zaruret, ihtiyaç ve azınlık hayatı örnekleri

İş yerindeki lavabonun ayak yıkamaya elverişli olmaması, insanların bunu yadırgaması, soğukta hastalanma veya mantar gibi bir rahatsızlığın oluşması endişesi gerçek güçlük örnekleridir. Özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde çalışma şartları önem kazanır. Kaşıkçı, böyle bir mazerette uygun fetvaya başvurulabileceğini; bunu alışkanlık hâline getirip evde ve rahatça abdest alınabilen bütün ortamlara yaymamak gerektiğini savunur.[29]

Zaruretler yasak olanı mübah kılar: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ. İhtiyaç da bazen zaruret hükmünde değerlendirilir: الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً. Bu kaideler, her rahatsızlığı aynı derecede mazeret saymak veya ölçüsüz serbestlik vermek değildir. Hayatını korumak için normalde yasak bir şeyden yararlanma örneğinde bile zaruretin niteliği ve sınırı araştırılır. Ruhsat, ihtiyacın ötesine taşırılmaz. Kaşıkçı, ölüm tehlikesinde içecek olarak yalnız içki bulunmasını bu sınırı anlatan bir örnek olarak kullanır; bu örnek, her susuzluk durumuna uygulanacak genel bir sağlık tavsiyesi değildir.[30]

Editöryal Destek — Yolculuktaki ruhsatın kapsamı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Seyahatte İbadet yayını, normal ince çorabı mestle aynı saymaz. Buna karşılık uzun uçak ve tren yolculuğunda ayağını yıkamakta güçlük çekenler için, abdestli

29 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Mazeretlerde ince çoraba başvurma yorumu konuşmacıya aittir; bütün mezheplerin ortak fetvası olarak genişletilmez.

30 Mecelle, m.21 ve 32; Türkçe kaidelerle Arapça karşılıkların karşılaştırması: Diyanet İlmî Dergi 59/3(2023), Mecelle Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası Bağlamında Mecelle'nin Küllî Kâidelerinin Kaynaklarının Tespiti Meselesi, s. 1105–1107. Kaynağı aç

giyilmiş çoraba sınırlı zaruret ruhsatı açıklar. İş yeri örneği de olayın gerçek şartları bilinerek değerlendirilmelidir.[31]

Üzerine mesh yapılması kabul edilen giysinin abdestli giyilmesi temel şarttır. Evden çıkmadan abdest alıp çorabı giymek, sonra iş yerindeki abdestte üzerine mesh etmek örneği bu şartı açıklar. Abdestli giymek, giysinin niteliğiyle süre ve diğer şartların kendiliğinden ortadan kalkması değildir.

Başörtüsü üzerine mesh ve hadesten taharet

Başın meshi, bir kir tabakasını temizlemekten ibaret değildir. Hadesten taharet, ibadet için gerekli hükmî/mânevî temizliktir; necasetten taharet maddî pisliğin giderilmesidir. Bu ayrım, neden başın yalnız kirli olduğunda değil abdest emri çerçevesinde meshedildiğini açıklar.

Başörtüsünü tamamen çıkarmadan ıslak eli altına sokup başa ulaştırmak mümkündür. Başörtüsünün kendisini ıslatmak, başa mesh etmekle her durumda aynı değildir. Kaşıkçı'nın aktardığı görüş nispetinde Ebû Hanîfe ve İmam Şâfiî örtü üzerine meshi normal şartlarda kabul etmez; İmam Mâlik ve Hanbelî görüşü ise zaruret bağlamında anılır. Baş açıldığında nâmahremin görmesi, başın üşümesi veya başka ciddi güçlük örnekleri verilir. Islaklığın alta ulaşması şartıyla anlatılan ruhsatın normal uygulamanın yerine geçirilmesi uygun görülmez.[32]

Editöryal Destek — Başın meshi ve örtü

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Hanefî ölçüsüyle verdiği cevapta, ıslaklığın başın en az dörtte birine teması gerekir. Buna engel bir örtünün üzerinden mesh etmek yeterli değildir; el örtünün altından başa ulaştırılabilir. Başörtüsüne dair farklı mezhep nispetleri bu cevabın bütün mezheplerce paylaşılan hükmü olarak sunulamaz.[33]

Zikir, fetva kaynağı ve hilâl

Sesli zikre karşı çıkan herkes selefî midir? Hayır. Cehrî zikir (الذِّكْرُ الْجَهْرِيُّ) sesli, hafî zikir (الذِّكْرُ الْخَفِيُّ) gizli zikirdir. Kâdirî ve Nakşî çevrelerin tercihleri farklı olabilir; benzer bir uygulamaya itiraz etmeleri bütün görüşlerinin aynı olduğunu göstermez. Tasavvuf, bir mürşide bağlanma ve rabıta hakkında sert eleştirilerde bulunan selefî çevrelerle, tasavvuf içinde belirli bir zikir usulünü tercih edenler bu bakımdan ayrılır.

---

31 Din İşleri Yüksek Kurulu, Seyahatte İbadet, yayına hazırlayanlar Bilal Esen ve M. Bülent Dadaş, 1. baskı, Ankara: Diyanet, 2017, s. 34–37; özellikle s. 36–37, uzun seyahatte ince çorap ruhsatı. Kaynağı aç

32 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Mezheplere başörtüsü ruhsatı nispetleri ve ıslaklığın alta geçmesi şartı sözlü aktarımın görüşüdür; bütün rivayetler ayrıca doğrulanmış sayılmaz. Hz. Âişe'ye nispet edilen eli örtü altına sokma aktarımı sözlü açıklamada yer alır; rivayet yeri ayrıca doğrulanamadığından bağımsız sahih hadis diye sunulmamıştır.

33 Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?, karar 79, 30 Kasım 2022. Kaynağı aç

Peygamber'in adı anıldığında salavat getirmekle elini kalbine götürmek veya belirli bir şefaat talebinde bulunmak aynı işlem değildir. Kaşıkçı, kimi çevrelerin salavatı sahih hadisle emredildiği için kabul ederken bu ek davranışlara karşı çıktığını belirtir. Rabıta, türbeye temas veya Kâbe'ye sarılma gibi uygulamalara verilen her tepki, bütün mensupların aynı ayrıntılı kanaati paylaştığını kanıtlamaz. Davranışın anlamıyla ona yöneltilen itirazın gerekçesi ayrı incelenir.

Fetva sorusu için Hikmet.net'in soru gönderme alanı tavsiye edilir. Bir cevabın dayanağıyla uygulanacağı olayın şartları birlikte okunmalıdır. Aynı mesele hakkında farklı kurullara başvurulduğunda, yalnız en kolay cevabı toplamak yerine görüşün gerekçe ve şartlarını öğrenmek gerekir.

Rü'yet-i hilâl (رُؤْيَةُ الْهِلَالِ), kamerî ayın başlangıcında hilâlin görülmesi meselesidir. Kurulların

doğrudan görmeye, astronomik hesaba ve görünürlük verilerine farklı ağırlık vermesi, Ramazan takvimi sorularını yeniden gündeme getirir. Bir kurulun cevabına başka bir kurulun farklı cevap vermesi, hangi takvime uyulacağı konusunda tedirginlik doğurabilir. Ortak karar ihtiyacı bu örnekte de belirginleşir.

Mekke ve Medine'de ciddi bir gözlem heyeti bulunduğunu kabul etmek, o heyetin her görülme ilanının astronomik bakımdan doğru olduğunu baştan kabul etmek değildir. Kaşıkçı, bazı ilanların hilâlin görülmesini mümkün bulmadığı tarihlere rastladığını ileri sürer ve bu nedenle farklı kanaattedir. Siyasî otoriteye bağlılığın ilmî bağımsızlığı sınırlayabileceğini de savunur. Bununla birlikte belirli yıl, gözlem verisi ve kişi belirtilmedikçe bu değerlendirmeler yeni bir astronomi raporu veya kişiler hakkında kanıtlanmış niyet hükmü sayılamaz.[34]

Mestin süresi ve iş ayakkabısı

Kışın sürekli mest giyilebilir mi? Mest yalnız kışa mahsus değildir; yılın her döneminde kullanılabilir. Fakat giysiyi her gün kullanabilmekle aynı mesh ruhsatının süresiz devam etmesi farklıdır. Mukim için bir günlük süre esas alınır. Sabah abdest alıp giyerek gün içindeki abdestlerde mesh etme ve gece yenileme örneği, günlük kullanımı canlandırır.

Editöryal Destek — Mesh süresinin başlangıcı

Hanefî esaslı açıklamada mesh süresi mukim için yirmi dört, yolcu için yetmiş iki saattir. Süre, mest giyildikten sonra abdestin ilk bozulduğu andan başlar. Sırf yatsı vakti girdi diye sürenin bittiği söylenemez. Sabah-yatsı örneği, yirmi dört saatin yerine geçen bağımsız bir fıkhî sınır değildir.[35]

İş ayakkabısını çıkarıp giymenin güç olması, tek başına her ayakkabıyı mest yapmaz. Bilek kemiklerini örtmesi ve onunla namaz kılmaya elverişli olması şartları birlikte ele alınır. Temiz bot veya çizme nitelikleri sağlıyorsa ayrı değerlendirilebilir; alçak ayakkabı aynı kapsamda görülmez.

---

34 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Bazı yıllardaki gözlemler ve siyasî bağlılık eleştirisi konuşmacının kanaatidir. Ham metindeki yirmi–otuz yılda dört–beş örnek sayımı tarih/veriyle doğrulanmadığından kesin astronomik istatistik değildir; itiraza saygı belirtmesi de korunur.

35 Din İşleri Yüksek Kurulu, Mest üzerine mesh nasıl yapılır ve şartları,12.07.2017. Kaynağı aç

Ayakkabıyla namaz kılma rivayetinde, Peygamber'in ayakkabısındaki pisliğin Cebrâil tarafından bildirilmesi üzerine onu çıkarması maddî temizliğin önemini gösterir. Sahâbenin onun çıkardığını görünce kendi ayakkabılarını da çıkarması, davranışın sebebini öğrenmenin gerekliliğini örnekler.

Editöryal Destek — Ayakkabıyla namaz rivayetinin kapsamı

Kaynaklı Konu Özeti — Ebû Dâvûd'un 650. rivayetindeki ayakkabı çıkarma olayı, namazda giysinin temizliğiyle ilgilidir. Ayakkabının altını kontrol etme ve pisliği giderme açıklaması da aynı rivayet bağlamındadır. Bu olay özeti tam hadis tercümesi değildir. Temiz ayakkabıyla namazın hükmü, mescidi kirletmeme ve ibadet yerinin düzeniyle birlikte değerlendirilir. Diyanet takvimindeki cenaze namazı nitelemesi, Ebû Dâvûd'un bu rivayetinde açıkça yer almaz.[36]

Üzerine mesh edilen ayakkabı çıkarılınca ne olur? Kaşıkçı'nın kısa açıklaması, ayakkabıyla namaz kılınamayacaksa üzerindeki mesh ruhsatının da sürdürülemeyeceğidir. Ancak "abdest gider" sözü bütün ihtimallere tek biçimde uygulanmamalıdır. Altta hangi giysinin bulunduğu, neye mesh edildiği ve ilk abdestin devam edip etmediği sonucu etkiler.[37]

Editöryal Destek — Mesti çıkarma ve abdest

Hanefî hüküm özetinde, meshle alınmış abdest sürerken mesti çıkaran kişinin diğer abdest uzuvlarını yeniden yıkaması şart değildir; ayaklarını yıkayarak tamamlar. Abdest zaten bozulmuşsa tam abdest alır. Mest hiç mesh edilmeden, ayaklar yıkanarak alınan ilk abdest devam ederken çıkarılıp giyilmesi ise abdesti bozmaz. Bu ayrım, kısa açıklamanın bütün durumlara yayılmasını önler.[38]

Radikal söylem ve tarihselcilik

Radikal söylem ile tarihselci yaklaşım aynı mıdır? Buradaki karşılaştırmada tarihselci teklif, hükmü ilk tarihî toplumla sınırlayıp amacını günümüze başka biçimde taşımak ister; örneğin hırsızlık cezası yerine hapsi düşünür. Katı lafızcı tutum ise önceki lafzın uygulamasını doğrudan ve kesin biçimde savunur. Radikal, tek başına bir fıkıh mezhebinin teknik adı değildir. Selefiyye, Zâhiriyye ve yalnız Kur'an söylemi, her ayrıntısı aynı olan tek bir grup oluşturmaz.

Kaynaklı çalışma ve yeniden okuma

Bir görüşün araştırma metniyle geniş okuyucuya sunulan baskısı aynı hacimde olmayabilir. Kaşıkçı, güncel İslâmî meseleler üzerine çalışmasında Hanefî ve Şâfiî görüşlerini Serahsî'nin el-Mebsût'u gibi kaynakların cilt ve sayfalarıyla yazdığını; ancak sayfa sayısı, maliyet ve okuyucu beklentisi sebebiyle kısa baskıda atıfları çıkardığını anlatır. Araştırmadaki kaynakların saklanmasıyla okuyucu

36 Ebû Dâvûd, es-Sünen, Salât 91, no. 650; tam rivayetle olay karşılaştırması. Diyanet 2016 takvimi, 9 Şubat arka sayfa, PDF s. 41, cenaze namazı ifadesini kullanır; Ebû Dâvûd 650 ise namazı genel olarak anlatır. Bu kaynak farkı korunmuştur. Kaynağı aç ; Kaynağı aç

37 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Abdest gider biçimindeki kısa sözün kapsamı görünür destekte ayrılır.

38 Din İşleri Yüksek Kurulu, Mest üzerine mesh nasıl yapılır ve şartları,12.07.2017. Kaynağı aç Mehmet Erdoğan, Mesh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004, c. 29, s. 303–304; çıplak ayak, kıraat, giysi ve mezhep ayrımları. Kaynağı aç

baskısında gösterilmemesi farklı işlemlerdir. Bir görüşü naklederken kaynak vermeyi gerekli bulur; kendi nihai katılma veya katılmama değerlendirmesini ise bundan ayırır.[39]

Kaynaklı bir alternatifin elektronik olarak yayımlanması da yayıncının hakları ve sözleşme şartlarıyla ilgilidir. Basılmış eserin elektronik hâli tek taraflı sunulamayabilir; yayımlanmamış geniş araştırma ise ayrıca değerlendirilebilir. Düşük satış ihtimali ve baskı maliyeti, bilimsel kaynak ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Telif oranı ve ödemenin gecikmesi hakkındaki kişisel deneyimler, her yayın sözleşmesi için aynı olan genel hukuk kuralı değildir.[40]

Akademik yazıda metni bir süre bekletip yeniden okumaya "turşu kurmak" benzetmesi yapılır. Bir hafta, on gün, bir ay, üç ay veya altı ay sonra yeniden okuma; kaynağa tekrar dönmeyi ve önceki anlamayı sorgulamayı sağlar. Yeni konular eklenirken önceki sonuçların da yeniden denetlenmesi gerekir. Metnin hemen yayımlanmasıyla bir süre olgunlaştırılması arasındaki fark, yalnız hacim değil kaynak ve yorum kontrolüdür.[41]

Tavsiye edilen başvurular

• Hikmet.net: Fetva cevapları ve soru gönderme imkânı için ilk sırada tavsiye edilir.
• Diyanet, Ezher; Avrupa ve Kuzey Amerika ile Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki fetva kurulları: Konu, kaynak ve olay şartları birlikte değerlendirilerek başvurulabilecek çevrelerdir.
• 12 Öfkeli Adam / 12 Angry Men: Gerekçeyle ikna ve ortak karar ihtiyacını düşünmek için tavsiye edilen filmdir.[42]

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı.

Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali; ayet ve PDF sayfaları ilgili dipnotlarda.

Abdurrahman Çetin, Nesih, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2006, c. 32, s. 579–581; tanım, şartlar, görüşler ve neshi belirleme yolları. Kaynağı aç

M. Sait Özervarlı, Selefiyye, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2009, c. 36, s. 399–402; tarihî kapsam ve Ehl-i sünnet-i hâssa kullanımı. Kaynağı aç

Abdulhalik Bakır, Basra, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1992, c. 5, s. 108–111; tarihî kabirler paragrafında Zübeyr'in Basra bağlantısı. Kaynağı aç

Abdülazîz b. Bâz, Envâu şefââti'n-nebî yevme'l-kıyâme, resmî fetva külliyatı, no. 6637; ayrıca no. 13557, Peygamber'den şefaat isteme ayrımı. Kaynağı aç ; Kaynağı aç

Mehmet Erdoğan, Mesh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004, c. 29, s. 303–304; çıplak ayak, kıraat, giysi ve mezhep ayrımları. Kaynağı aç

---

39 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. İkinci baskı, kaynaklı 500 sayfayı aşan metin ile yaklaşık 350 sayfalık okuyucu baskısı örnekleri kişisel yayın deneyimidir. Basım ve koli sevki duyuruları güncel erişim garantisi değildir.

40 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. En az bin baskı, ilk üç yüz–dört yüz satışla maliyeti karşılama, on avroluk satışta bir avro telif ve aylar sonra ödeme örnekleri kişisel yayın deneyimidir; tek tip telif kuralı değildir.

41 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. Kaynaklı geniş metnin gözden geçirme ve yeni konular ekleme aşamasıyla yayımlanmış kısa metnin ayrımı korunmuştur.

42 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 4. hafta sözlü anlatımı. İnternet sitesi tavsiyesi korunmuştur. Diğer kurullara ham metinde tam resmî bağlantı verilmediği için kurum kimliği tahmin edilmemiştir.

Mehmet Keskin, Şâfiî Fıkhı, c. 1, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2. baskı, 2016, s. 656 (PDF s. 657), Arafat'ta vakfe, dipnot 1276. Karttaki yayımlanmış Türkçe yalnız kısa alıntıdır; Tirmizî889'un ek kısımları ayrı kaynaklı özettedir. Kaynağı aç

Mehmet Erdoğan, Mesh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004, c. 29, s. 303–304; çıplak ayak, kıraat, giysi ve mezhep ayrımları. Kaynağı aç Abdülazîz b. Bâz, Hükmü'l-mesh ale'l-cevrebi'l-hafîf, resmî fetva külliyatı, no. 17849. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, Seyahatte İbadet, yayına hazırlayanlar Bilal Esen ve M. Bülent Dadaş, 1. baskı, Ankara: Diyanet, 2017, s. 34–37; özellikle s. 36–37, uzun seyahatte ince çorap ruhsatı. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?, karar 79, 30 Kasım 2022. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, Mest üzerine mesh nasıl yapılır ve şartları,12.07.2017. Kaynağı aç

Ebû Dâvûd, es-Sünen, Salât 91, no. 650; tam rivayetle olay karşılaştırması. Diyanet 2016 takvimi, 9 Şubat arka sayfa, PDF s. 41, cenaze namazı ifadesini kullanır; Ebû Dâvûd 650 ise namazı genel olarak anlatır. Bu kaynak farkı korunmuştur. Kaynağı aç ; Kaynağı aç

Hikmet.net, anlatımda tavsiye edilen fetva sitesi. Kaynağı aç

AFI Catalog, Twelve Angry Men, Sidney Lumet, 1957. Kaynağı aç

Mecelle, m.21 ve 32; Türkçe kaidelerle Arapça karşılıkların karşılaştırması: Diyanet İlmî Dergi 59/3(2023), Mecelle Esbâb-ı Mûcibe Mazbatası Bağlamında Mecelle'nin Küllî Kâidelerinin Kaynaklarının Tespiti Meselesi, s. 1105–1107. Kaynağı aç

Tirmizî, el-Câmi', Hac 57, no. 889; tam isnad, metin ve râvi ilavesi. Kaynağı aç

Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesi; Bakara 2/106, Nisâ4/43, Mâide 5/6,90,116–118, Tâhâ20/44,109 ve Fetih 48/10 Arapça asılları. Doğrudan ayet bağlantıları ilgili dipnotlardadır. Kaynağı aç